

학교법인 예원예술대학교 및 예원예술대학교 회계부분감사 결과

1. 감사 개요

- 감사기간 : 2017. 7. 24.(월) ~ 7. 28.(금), (5일간)
- 감사인원 : 4명 (공인회계사 2명 포함)

2. 감사 결과

연번	지적건명	지적내용	처분
	【법인회계】		
1	수익용 기본재산(예금) 관리 부당	○ 수익용기본재산(예금) 540,000천원을 3회에 걸쳐 이사회 심의·의결, 지출명령, 교육부 허가 없이 인출하여 예원예술대학교에 단기대여금 명목으로 송금하고, 지자체 수탁사업비 운영통장 잔액증명서 등을 결산서에 첨부하는 방법으로 수익용기본재산(예금) 전액이 예치되어 있는 것처럼 결산처리 【사립학교법 제16조 제1항 제1호, 제27조, 제28조 제1항, 사학기관 재무·회계 규칙 제4조, 사학기관 재무·회계규칙에 대한 특례규칙 제15조 제2항, 제16조, 제36조】	【학교법인 예원예술대학교】 ○ 경고 - 1명 ○ 통보(문책) - 1명(중징계) ○ 시정(보전) - 이사회 심의·의결 및 관할청 허가 등 없이 처분한 수익용기본재산(예금) 540,000천원을 보전조치하기 바람
2	예·결산 제출 및 심의·확정 기한 未준수	○ 2014회계연도부터 2017회계연도까지 예·결산안을 법정기한을 도과하여 이사회에 제출하거나 심의·확정 【사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙 제6조, 제7조, 제42조】	【학교법인 예원예술대학교 및 예원예술대학교】 ○ 기관주의

연번	지적건명	지적내용	처분
	【교비회계 및 재산관리】		
3	교비회계 재정 관리 부당	○ 매년 전년도 적자규모에 대한 고려 및 재정 여건 개선을 위한 조치 없이 예산을 편성하고, 자금집행의 적정성을 확보하기 위한 기획홍보처의 예산통제 등 필요한 조치 없이 지출이 수입을 초과하도록 자금을 집행하여 2014회계연도부터 2016회계연도까지 재정 적자 규모가 지속적으로 증가하였고, 2017회계연도에는 6월 말 기준 3,542,752천원의 적자 발생 · 특히, 위와 같이 대학재정이 악화되고 있는 것을 인지하고도 재정상황 개선을 위한 방안 未 실시 ○ 자금집행의 적정성을 확보하기 위한 기획홍보처의 예산조정 및 통제 등 필요한 조치 없이 자금을 집행하여 자금이 부족하게 된 결과 128회에 걸쳐 건강보험 법정 부담금 등 연체료 합계 208,223,040원 납부 ○ 또한, 방만한 자금집행의 결과로 자금이 부족하게 되면 법인으로 각종 비용을 결제하고 결국 그 카드대금조차 기한 내에 납부하지 못하여 결국 법인카드 할부수수료 및 연체료 합계 290,079,294원 납부 【사립학교법 제16조 제1항, 제27조, 사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙 제4조 제3항 및 제12조, 사학기관 재무·회계 규칙 제4조, 제43조, 제52조, 예원예술대학교 사무분장 규정 제11조, 예원예술대학교 재무회계규정 제21조】	【학교법인 예원예술대학교】 ○ 통보 - 교비회계 재정여건 개선을 위한 방안을 마련하기 바람 【예원예술대학교】 ○ 4번에 포함조치 - 2명 ○ 경징계 - 4명 ○ 통보(문책) - 5명

연번	지적건명	지적내용	처분
4	교비회계 허위 결산	○ 2014회계연도부터 2016회계연도까지 교원 급여 등 실제 지출하지 않은 교비회계 지출 내역 합계 12,815,885,684원을 지출한 것으로 처리하고 동 금액 상당의 타 계정과목 실제 지출내역을 누락시키는 방식으로 교비회계 결산 허위 처리 ○ 위 교비회계 허위 결산내역 반영 자료를 한국사학진흥재단에 보고하고, 대학알리미 홈페이지에 등록·공시 ○ 학교법인 감사 3명은 서류조작 등 방법으로 허위결산 처리하고 있음에도 극히 형식적으로 감사를 실시한 다음 회계처리가 적절하게 이루어졌다고 감사결과를 이사회에 보고하는 등 대학의 회계질서 문란행위를 방조 또는 묵인 【사립학교법 제27조, 사학기관 재무·회계 규칙 제4조 및 사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙 제15조 제2호, 사립학교법 제31조 제1항 및 사립학교법 시행령 제14조 제1항, 교육관련기관의 정보공개에 관한 특례법 제1조 및 제6조, 사립학교법 제19조 제4항, 사학기관 재무·회계 규칙 제41조 제1항】	【예원예술대학교】 ○ 중징계 - 2명 (3번, 6번과 병합 처리) ○ 통보(문책) - 1명 (중징계)(3번, 6번, 8번과 병합처리) - 1명 (중징계) (3번, 6번과 병합처리) - 1명 (경징계) (3번과 병합처리)
5	교직원 임금 체불	○ 교직원 117명에 대한 임금 합계 2,352,302천원未지급 【교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 제3조 제2항, 사학기관 재무·회계 규칙 제4조, 근로기준법 제43조】	【학교법인 예원예술대학교 및 예원예술대학교】 “ ○ 기관경고

연번	지적건명	지적내용	처분
6	회계연도 개시전 등록금 선수금 집행	○ 2014회계연도부터 2017회계연도까지 등록금 선수금 합계 6,920,724,275원을 회계연도 개시 전 집행 【사학기관 재무·회계 규칙 제4조 및 제10조】	【예원예술대학교】 ○ 4번에 포함조치 - 2명 ○ 통보(문책) - 2명 (4번에 포함조치)
7	산학협력단 비용 교비회계 집행	○ 산학협력단 회계에서 집행해야 할 지식 재산권 등록지원비 등 합계 20,467,940원 교비회계에서 지출 【사립학교법 제29조 제1항 및 제6항, 사립학교법 시행령 제13조 제2항, 산업교육진흥 및 산학연협력 촉진에 관한 법률 시행령 제24조】	【예원예술대학교】 ○ 경고 - 3명 ○ 시정 - 교비회계에서 집행 한 산단 지적재 산권 등록지원비 등 합계 20,467,940 원을 산단회계에서 교비회계로 전출하 기 바람
8	일반경쟁입찰 대상 용역 등 수계약 체결	○ 일반경쟁입찰 대상 용역 등 12건(계약 금액 합계 1,050,370천원) 수계약 체결 【사학기관 재무·회계 규칙 제35조】	【예원예술대학교】 ○ 경고 - 5명 ○ 통보(문책) - 1명 문책(4번에 포 함조치)

연번	지적건명	지적내용	처분
9	총장 업무추진비 등 지급 부적정	○ 2회에 걸쳐 업무추진비 합계 52,500천원 지급 후 未정산 ○ 규정에 없는 퇴직전별금 36,000천원 지급 【사학기관 재무·회계 규칙 제4조, 사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙 제15조 제2호 및 제17조 관련 별표1, 학교법인 예원예술대학교 정관 제50조】	【학교법인 예원예술대학교】 ○ 경고 - 1명 【예원예술대학교】 ○ 경고 - 4명 ○ 통보 - 업무추진비 합계 52,500천원에 대하여 정산하고 잔액은 교비 회계로 세입조치하기 바람
10	명예퇴직수당 지급 부적정	○ 상위법인 ‘사립학교법(명예퇴직수당 지급 대상 : 20년 이상 근속한 사립학교교원)’에 위배하여 명예퇴직수당 지급 대상을 근속기간 15년 이상인 자로 규정 ○ 근속기간이 2년인 교수에게 명예퇴직수당 98,690,800원 지급 【사립학교법 제60조의3 제1항】	【학교법인 예원예술대학교】 ○ 경고 - 1명 【예원예술대학교】 ○ 경고 - 3명 ○ 시정(회수) - 법령에 맞지 않게 지급한 명예퇴직수당 98,690,800원을 당 사자로부터 회수하여 교비회계에 세입조치하기 바람 ○ 개선 - ‘교직원 명예퇴직 및 수당지급에 관한 규정’을 관련 상위법령에 맞게 개정하기 바람

연번	지적건명	지적내용	처분
11	물품 관리 부적정	○ 2010년 이후 재물조사를 실시하지 않아 유형고정자산에 대한 도난, 망실, 파손, 불용처리 및 재고 여부 파악 불가 【사학기관 재무·회계 규칙 제49조 및 제50조 제4항】	【예원예술대학교】 ○ 경고 - 3명 ○ 통보 - 법령에 따라 재물조사를 실시하여 그 결과를 대차대조표 등 재무제표에 반영하기 바람
12	법인 이사 차량 유지비 등 교비 회계 집행	○ 학교법인 이사의 차량유지비 및 업무추진비 합계 3,867,200원 교비회계에서 집행 【사립학교법 제29조 제1항 및 제6항】	【예원예술대학교】 ○ 경고 - 4명 ○ 시정 - 교비회계에서 부적정하게 집행한 법인 이사 업무추진비 및 차량유지비 합계 3,867,200원을 법인회계에서 교비회계로 전출하기 바람